

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1198/2532

นายจินดา สมตระกูล กับพวก

โจทก์

นายทอง ศรีไชยโย กับพวก

จำเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 103)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินโจทก์ทั้งสองเป็นเงิน
จำนวน 1,124,258.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน
1,077,134 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
562,134 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิด
จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 96,99,98)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 81แผ่นที่ 2,85)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2ไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2ไว้ในระหว่างฎีกา

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ